I. Introduction

Le règlement (UE) 2016/679[1] (RGPD) s'appliquera à partir du 25 mai 2018. De la même manière que la directive 2016/680[2], l'article 35 du RGPD introduit la notion d'analyse d'impact relative à la protection des données (AIPD[3]),

Une AIPD est un processus dont l'objet est de décrire le traitement, d'en évaluer la nécessité ainsi que la proportionnalité et d'aider à gérer les risques pour les droits et libertés des personnes physiques liés au traitement de leurs données à caractère personnel[4], en les évaluant et en déterminant les mesures nécessaires pour y faire face. Les AIPD sont un outil important au regard du principe de responsabilité, compte tenu de leur utilité pour les responsables du traitement non seulement aux fins du respect des exigences du RGPD, mais également en ce qui concerne leur capacité à démontrer que des mesures appropriées ont été prises pour assurer la conformité au règlement (voir également l'article 24)[5]. Autrement dit, **une AIPD est un processus qui vise à assurer la conformité aux règles et à pouvoir en apporter la preuve**.

---

[1] Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

[2] L'article 27 de la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données dispose également qu'une analyse d'impact sur la vie privée est nécessaire lorsque le traitement «*est susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits et les libertés des personnes physiques*».

[3] On parle souvent, dans d'autres contextes, d'«analyse d'impact sur la vie privée» pour désigner la même notion.

[4] Si le RGPD ne définit pas formellement la notion d'AIPD en tant que telle,

- l'article 35, paragraphe 7, dispose que l'analyse doit au moins contenir:
    - «*a) une description systématique des opérations de traitement envisagées et des finalités du traitement, y compris, le cas échéant, l'intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement;*
    - *b) une évaluation de la nécessité et de la proportionnalité des opérations de traitement au regard des finalités;*
    - *c) une évaluation des risques pour les droits et libertés des personnes concernées conformément au paragraphe 1; et*
    - *d) les mesures envisagées pour faire face aux risques, y compris les garanties, mesures et mécanismes de sécurité visant à assurer la protection des données à caractère personnel et à apporter la preuve du respect du présent règlement, compte tenu des droits et des intérêts légitimes des personnes concernées et des autres personnes affectées»;*
- son sens et son rôle sont clarifiés au considérant 84 comme suit: «*Afin de mieux garantir le respect du présent règlement lorsque les opérations de traitement sont susceptibles d'engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques, le responsable du traitement devrait assumer la responsabilité d'effectuer une analyse d'impact relative à la protection des données pour évaluer, en particulier, l'origine, la nature, la particularité et la gravité de ce risque».*

[5] Voir également le considérant 84: «*Il convient de tenir compte du résultat de cette analyse pour déterminer les mesures appropriées à prendre afin de démontrer que le traitement des données à caractère personnel respecte le présent règlement*».